

1500343-05.2022.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... o envolvimento deles com o tráfico. Como se vê, malgrado haja indícios da prática de tráfico pelos réus, não é possível excluir, com absoluta certeza, a versão por eles apresentadas em juízo, como reconhecido pelo próprio titular da ação penal. Nesse contexto, deve ser aplicado o princípio do "in dubio pro reo" para absolver o réu Cinquê e, quanto a Nicolas, para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

[https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjsp_jus_br/](https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjsp_jus_br/EQWV47_R6FlFhGyY9wrN7msBe-Cc_6F6pv4loFWCYstORw?e=dqa8Xi)

EQWV47_R6FlFhGyY9wrN7msBe-Cc_6F6pv4loFWCYstORw?e=dqa8Xi

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500343-05.2022.8.26.0598 - Controle 2022/001144

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213717/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 26596924 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2213717 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CINQUÊ GABRIEL MARQUES DE GODOY e outro

Em 23 de novembro de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusados e Defensor. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; o Dr. Andre Bergamin de Moura OAB 348790/SP, Advogado, ora defendendo o acusado Cinquê Gabriel Marques De Godoy e Nicolas Fernando De Oliveira; os acusados referidos; e as testemunhas Cristiano Guardia Lourenço, Allan Vinicius de Oliveira, Luana Fernanda Scarpelini e Marcos William Adriano Rocha, que prestaram seus depoimentos. As Partes desistem da oitiva de Ricardo Evangelista da Silva, o que foi homologado pela MM Juíza. Após, procedeu-se aos interrogatórios dos acusados. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. NICOLAS FERNANDO DE OLIVEIRA e CINQUÊ GABRIEL MARQUES DE GODOY foram denunciados pelo Ministério Público como incursos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 29 do Código Penal. Os acusados foram notificados e apresentaram defesa prévia. A denúncia foi recebida em 17 de outubro de 2022 (p. 185) e os réus foram citados. Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados os réus. Em alegações finais, o Ministério Público

requereu a absolvição em relação ao réu Cinquê Gabriel Marques de Godoy e, em relação ao réu Nicolas Fernando de Oliveira, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, no que foi secundado pelo Defensor. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação penal é parcialmente procedente. Em que pese a materialidade tenha sido comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação prévia de substância entorpecente e pelos laudos de exame de entorpecente, as provas produzidas durante a instrução são insuficientes para a comprovação do crime de tráfico imputado aos réus. Em seu interrogatório judicial, o réu Nicolas aduziu que as drogas apreendidas em sua posse destinavam-se ao seu uso e que as tinha adquirido pouco antes da abordagem. O acusado Cinquê, por sua vez, negou a propriedade dos entorpecentes. As provas não são suficientes para afastar, com segurança, a versão dos réus. O policial militar Cristiano narrou que a abordagem foi motivada por denúncia de que os réus estariam praticando o tráfico no local dos fatos. Na posse de ambos foi encontrado dinheiro e, com Nicolas, dois pinos de cocaína. Foram encontrados outros pinos da mesma droga cerca de 15 metros do local onde os réus estavam. As testemunhas de defesa Allan e Luana nada esclareceram sobre os fatos e Marcos relatou que os réus estavam próximos ao seu estabelecimento quando foram abordados e que desconhece o envolvimento deles com o tráfico. Como se vê, malgrado haja indícios da prática de tráfico pelos réus, não é possível excluir, com absoluta certeza, a versão por eles apresentadas em juízo, como reconhecido pelo próprio titular da ação penal. Nesse contexto, deve ser aplicado o princípio do "in dubio pro reo" para absolver o réu Cinquê e, quanto a Nicolas, para desclassificar o crime narrado na denúncia para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. E, por economia processual, tendo em vista que o réu permaneceu preso no curso do processo, ela deve ser julgada extinta. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER o réu CINQUÊ GABRIEL MARQUES DE GODOY, com fulcro no artigo 386, VII, CPP, e para DESCLASSIFICAR a imputação contida na denúncia quanto à prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 pelo réu NICOLAS FERNANDO DE OLIVEIRA para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. E, quanto a este crime, atentando-se ao princípio da economia processual, declaro extinta a pena do acusado, pelo cumprimento. Expeçam-se, pois, alvarás de soltura clausulado. Oportunamente, expeça-se o necessário, restitua-se o dinheiro apreendido aos réus e arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem intimados os participantes." NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____ (Caio C. T. Mazziero), digitei.

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: CINQUÊ GABRIEL MARQUES DE GODOY

RG: 66318983, RJI: 224393848-50

Data De Nascimento: 05/11/2001

Filiação: ANA CLAUDIA MARQUES DE GODOY

Residência: Rua Joel Ninno, 153, Jardim Padre Augusto Sani, RUA JOEL LINO - CEP 17213-408, Jaú-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____ (Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: NICOLAS FERNANDO DE OLIVEIRA

RG: 63266654, RJI: 203662870-01

Data De Nascimento: 30/01/2002

Filiação: pai ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA, mãe ROSA PIRES DE FREITAS ODORICIO

Residência: Rua Amadeu Ananias de Paula, 177, Jardim Santa Helena, RUA AMADEU ANANIAS DE PAULA, - CEP 17204-640, Jaú-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____ (Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.